

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

1903/25/פ

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – היעדרות בעקבות תקיפה או התעללות בילד), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי "בשל מחלת ילד" יבוא "או בשל טיפול בילדו שנפגע מעבירת תקיפה או התעללות לפי סעיפים 368ב, 368ג או 379 לחוק העונשין, התשל"ז–1977"².
2. תיקון סעיף 2 בסעיף 1(2) לחוק העיקרי, אחרי "הילד" יבוא "או הוכחת הפגיעה מעבירה שנעברה בו".

דברי הסבר

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993 (להלן – החוק), קובע כי הורה זכאי לזקוף ימי היעדרות בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, בתנאים ובמספר הימים הקבועים בחוק. עוד קובע החוק כי הורה של אדם עם מוגבלות רשאי לזקוף לזכותו ימי היעדרות כאמור לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות. עם זאת, עד כה אין הכרה חוקית בצורך בהיעדרות הורה ממקום עבודתו לצורך טיפול בילדו שנפגע מעבירת תקיפה או התעללות. בשנים האחרונות קיימת תופעה מזעזעת אשר הולכת ונרחבת של התעללות בחסרי ישע. תינוקות ופעוטות עוברים ייסורים והתעללות כאשר אין ביכולתם להגן על עצמם. המעשים הללו מחרידים, ובלתי אפשרי להישאר אדישים אל מול המראות הנוראיים האלו. ברוב המקרים, ההורים נאלצים לעצור את חייהם על מנת לטפל ולשקם את ילדיהם אשר עברו את האירוע הנוראי הזה, הם נגררים לטיפולים פסיכולוגיים ולעתים טיפולים רפואיים ויש לכך השפעה ישירה על שגרת היום יום שלהם. לפיכך, מוצע לקבוע כי גם היעדרות של הורה מעבודתו לצורך טיפול בילדו שנפגע מתקיפה או התעללות, תוכר כהיעדרות שההורה יהיה זכאי לזקוף על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. תיקון זה הוא חיוני לנפגעי העבירה ובני משפחותיהם התומכים בהם בהתמודדותם עם הפגיעה ועם ההליך הפלילי הנלווה לה באופן מיטבי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/279 ; 1177/25).

הצעת החוק זהה לפ/279 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

